



P U T U S A N

Nomor 10115 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Anak:

Nama : **BUSYAIRI bin M. SALEH;**
Tempat Lahir : Matang Teungoh;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/3 November 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juli 2025;

Anak tersebut ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 10115 K/Pid.Sus/2025



tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Utara tanggal 30 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak BUSYAIRI bin M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening dengan berat keseluruhan 8,34 (delapan koma tiga empat) gram/neto", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak BUSYAIRI bin M. SALEH dengan hukuman pidana penjara di LPKA Banda Aceh selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pelatihan kerja di LPKA Banda Aceh dikurangkan selama Anak menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Bahwa barang bukti yang dipergunakan berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,34 (delapan koma tiga empat) gram/neto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix Smart 5 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 10115 K/Pid.Sus/2025



4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk tanggal 6 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak BUSYAIRI bin M. SALEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,34 (delapan koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix Smart 5 warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA tanggal 21 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lks tanggal 6 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 25 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 September 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 10115 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*. Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang lamanya hukuman belum dapat diterima karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena di dalam perkara ini Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagai “Perantara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan demikian mohon menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lhoksukon yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi Agus Sabti dan Saksi Rifaldi bin Juliaden beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekira Pukul 15.30 WIB karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan Anak adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,34 (delapan koma tiga empat) gram/neto, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna tempat dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix Smart 5 warna biru;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,34 (delapan koma tiga empat) gram/neto tersebut adalah milik Sdr. Pani dan hubungan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 10115 K/Pid.Sus/2025



Anak dengan barang bukti tersebut adalah Anak sebagai orang yang disuruh oleh Sdr. Pani untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Sdr. Pani untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Sdr. Pani kepada Anak adalah Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Anak tersebut disuruh oleh Sdr. Pani untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 8,34 (delapan koma tiga empat) gram/neto kepada pembeli, telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Anak perlu diperbaiki dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA tanggal 21 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk tanggal 6 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA tanggal 21 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk tanggal 6 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pelatihan kerja selama **2 (dua) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **26 September 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 10115 K/Pid.Sus/2025